

## TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/07/2026, n. 12753

TAR  
Ordinanza cautelare  
21 febbraio 2025

TAR  
Sentenza  
13 luglio 2026

### Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/07/2026, n. 12753

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 12753

Data del deposito : 13 luglio 2026

Fonte ufficiale : Scarica documento 

### Testo completo

Pubblicato il 13/07/2026  
N. 12753/2026 REG.PROV.COLL.

N. 01304/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2025,  
proposto da

IN LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia  
Camporeale, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione  
Internazionale, in persona del Ministro *pro tempore* ,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi,  
12;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento n. 20240078968 del 27/11/2024 del  
Consolato d'Italia a Istanbul.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli  
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2026  
il dott. IU HE e uditi per le parti i difensori come  
specificato nel verbale;

*Premesso che :*

- con atto di gravame ritualmente proposto, il ricorrente  
avversava il diniego di rilascio del visto di ingresso sul  
territorio nazionale per motivi di studio oppostogli, il 27  
novembre 2024, dal Consolato Generale d'Italia ad  
Istanbul, chiedendone la sospensione cautelare degli  
effetti;

- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione  
Internazionale si costituiva in giudizio eccependo, nel  
merito, l'infondatezza del ricorso;

- con ordinanza n. 1152 del 18 febbraio 2025, questo  
Tribunale accoglieva l'istanza ex art. 55 c.p.a. ordinando  
all'autorità diplomatico-consolare il riesame del diniego  
in contraddittorio con l'interessato – mediante colloquio  
ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto interministeriale  
n. 850/2011, da verbalizzare nelle forme di rito – al fine di  
accertare la sussistenza, o meno, del requisito economico

richiesto dalla vigente normativa, rinviando l'esame in sede cautelare alla camera di consiglio del successivo 18 marzo 2025;

- con provvedimento del 10 marzo 2025 adottato in esecuzione della citata ordinanza cautelare, l'istanza veniva nuovamente respinta;

- all'udienza camerale del 18 marzo 2025, l'affare veniva cancellato dal ruolo delle sospensive in attesa del preannunciato deposito di atto aggiunto di gravame;

- con successiva dichiarazione depositata in atti l'11 aprile 2025 parte ricorrente, nel revocare il mandato conferito al proprio difensore, manifestava l'intenzione di non proseguire oltre nel contenzioso già avviato;

- non faceva seguito nessun altro scritto difensivo sicché all'udienza pubblica del 23 giugno 2026, previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.

*Ritenuto che :*

- ai sensi dell'art. 84 c.p.a., u. c., secondo cui “ *anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa* ”, vada dichiarata l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c ), c.p.a.;

- nessun altro significato, all'infuori della perdita di interesse alla definizione del gravame nel merito può, infatti, attribuirsi alla scelta del ricorrente di “ *non proseguire oltre con la causa* ” manifestata con la dichiarazione sopra citata, e poiché il processo amministrativo, retto dal principio dispositivo, impone la costante sussistenza dell'interesse al ricorso dal momento della proposizione del gravame sino alla decisione del medesimo, il sopravvenuto venir meno di tale condizione dell'azione impedisce al giudice di pronunciare nel merito dell'affare;

- per le medesime ragioni, comunque, la mancata impugnazione, nei termini, del provvedimento di reiezione dell'istanza sopravvenuto al *remand* giudiziale comporta, del pari, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione su di un gravame avente ad oggetto un atto ormai privo di efficacia;

- pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile;

- sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

GE AV, Presidente

IU HE, Primo Referendario, Estensore

Vincenza Caldarola, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

IU HE                      GE AV

IL SEGRETARIO